

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4168/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจื่อจิ้นฮั่ว ฯ
นายอร่าม สุทธะพินธุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 123 . (3)

แม้ความในมาตรา 123 (3) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มิได้บัญญัติว่าคำเตือนเป็นหนังสือมีระยะเวลานานเท่าใดจึงจะนานเกินสมควรที่จะนำมาเป็นเหตุเลิกจ้างได้ใน ระหว่างที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับก็ตาม แต่ก็ไม่อาจแปลได้ว่าเมื่อมีการตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว คำเตือนนั้นจะมีผลอยู่ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานอยู่เพราะลูกจ้างย่อมขาดความคุ้มครอง ดังนั้น เมื่อลูกจ้างได้รับคำเตือนเป็นหนังสือแล้วรู้สำนึกแก้ไขการทำงานและประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับแล้ว คำเตือนนั้นก็ควรสิ้นผลไป

นายจ้างเคยตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาห่างกับการเลิกจ้าง 7 ปีเศษ ถือได้ว่าเป็นระยะเวลาเนิ่นนานเกินสมควรและสิ้นผลแล้ว จะนำคำเตือนนั้นมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการเลิกจ้างดังกล่าวไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ โจทก์เลิกจ้างนางบุญรวม ลูกจ้างโจทก์และจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ไปแล้ว ต่อมานางบุญรวมกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายอีก ๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จำเลยได้มีคำสั่งที่ ๑๕/๒๕๓๐ ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่นางบุญรวม ๒๑,๖๐๐ บาท คำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากโจทก์เลิกจ้างนางบุญรวมเพราะนางบุญรวมหยุดงานมาก ปฏิบัติงานล่าช้า โจทก์เคยเตือนเป็นหนังสือ ๒ ครั้งและตัดเตือนด้วยวาจาอีกหลายครั้ง โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์ได้ ขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๑๕/๒๕๓๐ ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์สอบสวนแล้วเห็นว่าโจทก์เลิกจ้างนางบุญรวมในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลให้บังคับและนางบุญรวมมิได้กระทำผิดมาตรา ๑๒๓ แห่ง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม และกำหนดให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่นางบุญรวมเป็นจำนวนพอสมควรและชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่โจทก์เลิกจ้างนางบุญรวมฝ่าฝืน พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ ค่าเสียหายกำหนดชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ตัดเตือนนางบุญรวมเป็นหนังสือรวม ๒ ครั้ง ตามหนังสือตัดเตือนลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒ ครั้งหนึ่ง และลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ อีกครั้งหนึ่ง ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานรวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายมิได้มีกำหนดว่าหนังสือตัดเตือนจะมีอายุสิ้นสุดเมื่อใด จึงถือว่าหนังสือตัดเตือนรวม ๒ ครั้ง ยังไม่สิ้นผลไป แต่ยังมีผลให้ประกอบพิจารณาถึงความประพฤติกการปฏิบัติงานจนถึงการเลิกจ้างนางบุญรวมได้นั้น พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา

๑๒๓ บัญญัติว่า " ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค่าจ้างมีผลให้ บังคับ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือ สมาชิกสหภาพแรงงานหรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเว้นแต่บุคคลดังกล่าว (๑) ฯลฯ (๓) ฝ่ายอื่นข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่ง อันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนางจ้างได้กล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือ แล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องว่ากล่าวตักเตือน ทั้งนี้ข้อบังคับระเบียบ คำสั่งนั้นต้องมีได้ออกเพื่อชัดเจนว่ามีให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง หรือ (๔) ฯลฯ " เห็นว่า ถึงแม้บทบัญญัติมาตรานี้มิได้กำหนดว่า คำตักเตือนเป็น หนังสือมีระยะเวลานานเท่าใดจึงจะหมดอายุหรือระยะเวลานานเท่าใด จึงจะเป็น ระยะเวลานานเกินสมควรที่จะนำมาเป็นเหตุเลิกจ้างได้ในระหว่างที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับก็ตามแต่ก็ไม่อาจแปลได้ว่าเมื่อนายจ้างตักเตือนเป็น หนังสือแล้วคำเตือนนั้นจะมีผลอยู่ตลอดไปจนไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด หากจะแปลว่าคำ ตักเตือนเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๒๓ (๓) มีผลอยู่ตลอดไปไม่มีเวลาสิ้นสุดตราบเท่าที่ ลูกจ้างทำงานอยู่อันเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารของโจทก์ และลูกจ้างก็ มิได้ทักท้วงตามที่โจทก์อุทธรณ์แล้ว ลูกจ้างย่อมขาดความคุ้มครองเพราะเมื่อลูกจ้าง ได้รับคำเตือนเป็นหนังสือแล้วรู้สึกสำนึกผิด ได้แก้ไข ปรับปรุง การทำงาน ประพฤติ ตัวถูกต้องตามข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานแล้ว ความผิดที่ไม่ร้ายแรงก็ ควรได้รับการอภัย และคำเตือนก็ควรสิ้นผล เทียบตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๓๙/๒๕๒๘ ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์เคยตักเตือนเป็น หนังสือ ๒ ครั้ง ซึ่งเวลาห่างกับการเลิกจ้างครั้งนี้นานถึง ๗ ปีเศษ ถือว่าเป็นระยะเวลา อันเนิ่นนานเกินสมควรและสิ้นผลแล้ว ไม่มีเหตุที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการ เลิกจ้างครั้งนี้ จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สืนวน คงลาภ-จุนท์ จันทรวงค์-มาโนช เพียรสนอง)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิรัตน์ ลัทธวิงศกร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ